Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 2ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810350

Processo nº 0004690-83.2022.8.17.4001

AUTOR(A): M. M. D. D. L.
REPRESENTANTE: MARX DUARTE DE LUCENA, CLAUDILENE MINEIRO SILVA

RÉU: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

SENTENÇA

Vistos, etc...

MIGUEL MINEIRO DUARTE DE LUCENA, menor impúbere, neste ato representada por seus genitores, Claudilene Mineiro Silva e Marx Duarte de Lucena, devidamente qualificados à inicial, propôs a presente *AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA* contra **CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL**, também qualificada.

Aduz a parte autora, menor impúbere, que, na madrugada do dia 12.11.2022 devido à forte dificuldade respiratória e quadro febril, foi socorrido por seus representantes à emergência pediátrica do Real Hospital de Beneficência em Pernambuco.

Afirma que em virtude da gravidade do quadro clínico, a médica da emergência entendeu pela necessidade de internação com vistas ao acompanhamento médico mais intensivo.

Pontua que em que pese a solicitação realizada pela médica Dra. Maria Eduarda Cavalcanti Brito (CRM 27.013-PE), ratificada pela médica Dra. Maria do Carmo Rosa Cavalcanti (CRM 3883-PE), o plano nego, em suas ocasiões, o pedido de internação sob a justificativa de que seu plano estava em período de carência.

Em vista disto, sustenta que o hospital está cobrando valores dos representantes dos autores no montante de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) sob pena de transferi-lo para um hospital público ou ficar sem qualquer tipo de assistência médica.

Entende o demandante que a conduta da demandada em negar autorização para o internamento requerido, diante de seu quadro clínico, é ilegal, pois vai de encontro à própria natureza do contrato e à lei nº 9.656/98.

Informa que o ato ilícito praticado pela requerida lhe gerou danos de ordem moral.

Diante de todo o exposto, requereu o demandante:

a) a concessão de tutela provisória de urgência para que a demandada seja compelida a custear integralmente todo o tratamento, inclusive medicamento e/ou exames necessários, além dos custos com a internação desde a entrada do autor no Real Hospital Português em 12/11/2022, na forma prescrita pela médica assistente para a plena recuperação do autor durante todo o período da internação do autor junto ao Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, sob pena de multa diária;

b) a procedência da ação, com a confirmação da liminar;

c) a condenação da demandada em indenização pelos danos morais causados à autora, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

d) a condenação da demandada nas custas processuais e honorários de sucumbência.

Juntou procuração e documentos de mérito. Pugnou pela gratuidade da justiça.

A tutela provisória de urgência foi deferida nos termos requeridos (Id. 119723932). Na aludida decisão o juízo ainda deferiu a gratuidade da justiça.

Petição informando cumprimento da liminar no Id. 120061334.

Devidamente citada, a demandada apresentou resposta sob a forma de contestação (Id. 125442381), na qual impugnou o benefício da gratuidade de justiça deferido ao autor. No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, visto tratar-se de empresa de autogestão, nos termos da súmula 608 do STJ.

Aduz que o autor é beneficiário do plano de saúde demandado desde a data de 20.06.2022. Logo, o atendimento pretendido pelo demandante (autorização para internamento) foi por ele buscado quando ainda pendente o período de carência (12.11.2022).

Prossegue aduzindo que segundo dispõe a legislação de regência haveria uma carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias, a qual não fora cumprida pela demandante. Afirma que "não há que se falar em declaração de nulidade de cláusula, uma vez que a cláusula se encontra fortemente amparada em legislação vigente, restando impugnada alegando em contrário".

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a demandada defende não ter havido ato ilícito ou conduta de má prestação do serviço que pudesse lhe imputar uma condenação a título de danos morais.

Requereu, diante do exposto, a improcedência dos pedidos autorais. Juntou procuração e documentos.

Intimadas as partes para informar se pretendiam produzir novas provas (Id. 125858059), a parte demandada pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 127126893).

A parte autora apresentou réplica (Id. 127934021), impugnando as alegações formuladas na contestação e reiterando os termos da inicial. Na referida petição informou, ainda, seu desinteresse da produção de outras provas, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Na petição de Id. 143224437 a parte autora comunica o descumprimento da liminar ao argumento de que seu genitor notificação do SERASA informando sobre a existência de uma suposta dívida no valor de R$ 3.178,57 (três mil cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos) referente ao contrato nº 498399 que teria junto ao Real Hospital Português. Sustenta que pela data do vencimento da suposta dívida incluída na notificação (23/12/2022) o pai do autor logo associou que seria referente ao período em que o autor foi internado de emergência no Real Hospital Português e o plano de saúde negou.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. DECIDO.

Considerando que a matéria discutida é unicamente de direito, sem controvérsias de fato, e que, intimadas, nenhuma das partes requereu a produção de outras provas, entendo que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do *art. 355, I* do CPC.

Todavia, antes de apreciar o mérito da questão, observo que há questões processuais pendentes, haja vista as preliminares arguidas pela instituição financeira demandada.

No que concerne à **preliminar de impugnação à concessão do benefício de gratuidade de justiça**, entendo que esta não deve ser acolhida.

Com efeito, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, há presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, como no caso dos autos, dispensando-se a comprovação da hipossuficiência através de documentos ou quaisquer outros meios probatórios.

Em verdade, caberia à demandada demonstrar que a autora teria condições de arcar com as custas processuais. Todavia, a requerida se limitou ao argumento de que a demandante não teria direito ao benefício de justiça gratuita por não ter apresentado provas de sua condição financeira. Ademais, esclareço que não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

Assim, inexistindo outras questões processuais pendentes, preliminares ou prejudiciais de mérito capazes de obstar o julgamento do mérito, passo à sua análise.

Trata-se de ação de natureza <u>mandamental</u>, em que se requer a determinação para que as demandadas autorizem a cobertura do tratamento da autora conforme solicitado pelo seu médico assistente, e <u>condenatória</u> em indenização pelos danos morais causados em decorrência da negativa de cobertura desse procedimento.

De acordo com a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, *aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*.

Considerando que no caso dos autos o plano de saúde é administrado por entidade de autogestão, entendo que **não se aplica ao caso as disposições do CDC**. Por tal razão, analisarei a questão considerando o contrato de seguro em questão de caráter eminentemente privado, aplicando-se as regras do Código Civil.

Em primeiro lugar, verifico que o contrato celebrado entre as partes é um contrato de adesão, uma vez que a parte aderente não tem condições de discutir as cláusulas a serem pactuadas, as quais são redigidas pela seguradora. O aderente apenas tem duas opções: ou assina o contrato, com todas as cláusulas ali dispostas ou não celebra o contrato.

Se tratando de contrato de adesão, aplicam-se as regras dispostas nos artigos 423 e 424 do **Código Civil**. De acordo com as referidas disposições:

> **Art. 423**. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a **interpretação mais favorável ao aderente**.
>
> **Art. 424**. Nos contratos de adesão, são **nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio** (grifos nossos).

É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a cláusula que limita o próprio objeto do contrato de seguro é considerada abusiva. No Resp 135750 – SP, o Min. Relator diferencia cláusulas limitativas de riscos extensivos ou adicionais, relacionados com o objeto do contrato, e as que visam a afastar a responsabilidade da seguradora pelo próprio objeto nuclear da contratação (nos termos do art. 424 do Código Civil, acima citado, cláusulas que estipulam renúncia do aderente a direito resultante da natureza do negócio).

Estas últimas são tidas por abusivas, uma vez que são excludentes da própria essência do risco assumido. A razão de assim se decidir, portanto, decorre da lógica de que o paciente firma um contrato de seguro de saúde para garantir o direito constitucional assegurado e, se o plano restringe os tipos de tratamento que um segurado pode realizar para resolver seus problemas de saúde, em verdade, está impedindo o próprio tratamento das doenças.

Pois bem. Compulsando os presentes autos, entendo que os argumentos apresentados pela demandada em sua peça de defesa quando confrontados com os documentos de Id's 119722078 e 119722079 não se sustentam. É que o relatório médico assinado pela médica Maria Eduarda Cavalcanti Brito indica que em 12.11.2022 o autor, menor com apenas 6 meses de vida, apresentava quadro compatível com BVA no 4º dia de doença, desconforto respiratório. Por sua

vez, o relatório médico assinado pela Maria do Carmo Rosa Cavalcanti, emitido em 13.11.2022 indica que teria havido uma piora no quadro clínico do autor, fazendo-se necessário o internamento de emergência com necessidade de suplemento de oxigênio.

É cediço que a fixação de carência em contratos de planos de saúde é autorizada pelo art. 12, V, da Lei nº 9.656/98, entretanto, a própria lei, em seu art. 35-C, excepciona tal regra ao estabelecer a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de urgência ou emergência, tal como da hipótese em exame.

Assim, afigura-se **indevida** a negativa de cobertura do internamento em questão, eis que violou a obrigatoriedade de cobertura de atendimento prevista no inciso I do art. 35-C da Lei 9.656/98 que preceitua que *"é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos (...) de emergência, como definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesão irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente*".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" (REsp. 46.667/SP. Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007).

Dito entendimento, hodiernamente, encontra-se consolidado na Súmula nº 597 do C. Superior Tribunal de Justiça: ***a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data de contratação.***

Em igual sentido, o entendimento consolidado por este E. Tribunal de Justiça na Súmula nº 136: ***"abusiva a negativa de internamento para cirurgia de urgência e emergência, ainda que o contrato de assistência à saúde esteja em período de carência".***

Assim, a negativa de autorização do tratamento por parte da demandada reveste-se de ilicitude, pois a operadora demandada tem obrigação de autorizar o atendimento nos casos de urgência e emergência. Não são suficientes para afastar a ilicitude as alegações de que não foi autorizada porque a parte demandante se encontrava em período de carência para realização de procedimentos médicos.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, requerido contra o réu, deve ser observado se foram preenchidos os elementos que o ensejam. São eles a conduta por parte do causador do dano, desde que haja comprovação de dolo ou culpa; o nexo de causalidade entre ela e o resultado danoso; e a ocorrência do efetivo dano, ofendendo a moral e/ou a dignidade do autor.

A ilicitude da conduta já foi demonstrada nos parágrafos anteriores, pois, no caso concreto, a cláusula excludente de cobertura do procedimento cirúrgico para tratamento da doença revelou-se limitativa do próprio risco inerente à atividade securitária, objeto nuclear (e não adicional) da contratação.

O elemento subjetivo, por sua vez, não precisa ser comprovado. Ele é presumido, pois se trata de responsabilidade objetiva, decorrente da atividade/empreendimento prestada pela demandada, inerente aos riscos do negócio que resolveu explorar (art. 927, parágrafo único do Código Civil).

Ainda que se entendesse se tratar de responsabilidade subjetiva, houve culpa da operadora demandada na modalidade negligência, uma vez que agiu com falta de zelo, descuido em relação ao aderente do contrato de seguro que resolveu explorar. Com efeito, houve o sinistro e o aderente estava em dia com o pagamento da mensalidade do plano, mas a demandada, desconsiderando tais fatos, com falta de zelo para com a saúde de quem resolveu cuidar, negou tratamento necessário para doença coberta pelo contrato.

Em regra, a parte autora deve comprovar efetivamente os danos causados. Ocorre que existem casos em que a existência do dano subsiste independente de comprovação, pois os próprios fatos já representam um prejuízo moral, são os casos de dano moral "*in re ipsa"*.

Os tribunais têm admitido o dano moral "*in re ipsa*" em diversos casos que não se vislumbra a necessidade de comprovar o dano, pois os próprios fatos indicam nesta direção. O TJPE enfrentando caso semelhante ao destes autos já decidiu que em casos de cobertura indevida por planos de saúde, o dano moral é presumido, ou seja, os próprios fatos geram ofensa à dignidade do autor.

> APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE ARTROSE NO JOELHO. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AOS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM PLASMA RICO EM PLAQUETAS. ROL DE PROCEDIMENTOS MÍNIMOS DE COBERTURA DA ANS. CARÁTER ENUMERATIVO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

1. “Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor” (REsp 1.053.810/SP, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, DJ 15.3.10).

2. O rol da ANS não é taxativo, contendo apenas a referência para a cobertura assistencial mínima obrigatória nos planos de saúde. Por esta razão, o simples fato do procedimento não constar do aludido rol não se presta como argumento para obstar a cobertura de tratamento médico prescrito ao segurado.

3. **A conduta da operadora em negar o tratamento médico prescrito ao paciente frustrou a legítima expectativa de ser protegido no momento de infortúnio. Nessa ocasião, o dano é claro e presumido, considerando-se o abalo à moral da vítima, pois teve o estado de tensão psicológica e de angústia intensificados pelo tratamento recusado**.

4. Indenização fixada no importe de R$10.000,00, por ser condizente com as particularidades do caso concreto, e com a média de reparação fixada por esta Corte em demandas análogas.

(...) (TJPE, APELAÇÃO CÍVEL 0008868-71.2016.8.17.2001, Rel. FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Gabinete do Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, julgado em 18/02/2020 – grifos nossos).

Assim, não há necessidade de se provar que houve o dano, uma vez que resta clara a ofensa à dignidade e dor moral do demandante. O nexo causal entre a conduta ilícita e o dano causado também restou claro. Se não fosse a negativa de cobertura por parte da seguradora, os danos não teriam sido produzidos.

Com base no ***art. 5º, X da CF***, condeno a seguradora demandada a pagar uma indenização ao autor por lhe ocasionar danos morais, consistentes em negar autorização ao tratamento solicitado pelo médico da requerente.

Quanto à fixação do *quantum* indenizatório, este deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, tais como o grau de culpa do agente, sua condição econômica e a extensão do dano suportado pelo ofendido. Ainda, tem um duplo caráter: de um lado *compensatório* em relação ao constrangimento sofrido e, de outro, *pedagógico*, a fim de desestimular o ofensor a reiterar tal prática. Permitir a recorrência desta prática seria reduzir completamente a função de uma operadora de plano de saúde.

Levando em consideração os critérios elencados acima, fixo o valor da indenização por danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Quanto aos argumentos de um suposto descumprimento da liminar, entendo que carece de maiores elementos. É que em nenhum momento do processo entre o deferimento da tutela (em 15.11.2022) e a juntada na petição de Id. 143224435 (em 01.09.2023) a parte autora veio aos autos informar que a ré teria negado o internamento do menor ou qualquer exame ou medicamento requerido pelo médico assistente com vistas ao restabelecimento da saúde do autor.

Sendo assim, a negativação dos dados de pessoa estranha à lide (mesmo que genitor do autor) demanda dilação probatória, a ser realizada em demanda autônoma.

Assim sendo, ante os fatos e fundamentos acima expostos, e com fulcro no art. 487, I do CPC, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos da parte autora para, confirmando a tutela de urgência deferida (Id. 119723932) em todos os seus termos, inclusive a multa diária para o caso de descumprimento, condenar a ré:

(i) a autorizar o internamento clínico da parte autora;

(ii) ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

Sobre o valor da condenação incidirão correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da PROLAÇÃO DESTA SENTENÇA (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios no valor de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da CITAÇÃO, por se tratar de responsabilidade contratual (vide, por exemplo, STJ. AgInt no REsp 1783833/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 27/10/2020).

Sem prejuízo, a partir do início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024[1], incidirá a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária) para fins de juros moratórios, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil.

Condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (conteúdo patrimonial da obrigação de fazer + valor da indenização por dano moral), com as correções de direito.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, sem prejuízo de seu posterior desarquivamento.

Intimem-se as partes e o Órgão Ministerial.

Cumpra-se.

Recife, datado e assinado digitalmente.

---

[1] Enunciado 27 da 1ª Jornada de Direito Privado e Processual Civil dos Magistrados e Magistradas de Primeiro Grau do Tribunal de Justiça de Pernambuco: *Com a promulgação da Lei 14.905/2024, que alterou o Código Civil (CC) em relação a juros e atualização monetária, adotar-se-á, nas ações propostas antes da vigência da mencionada lei, regra mista, com a utilização da Tabela do Encoge, e juros de 1% ao mês até o dia 27/08/2024 e, a partir do dia 28/08/2024 a taxa Selic, com a fixação da atualização monetária através do IPCA e os juros através da taxa Selic menos o IPCA*

Assinado eletronicamente por: ROGERIO LINS E SILVA
14/04/2025 13:03:08
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 201051894

25041413030870800000195869911

IMPRIMIR GERAR PDF